

PROGRAMA MUNICIPAL 2026:
**APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS "CÚCUTA CON
IDENTIDAD DE REGIÓN Y CULTURA DE PAZ"**

LINEAMIENTOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Jorge Enrique Acevedo Peñaloza
Alcalde de San José de Cúcuta

Maribel García Quiroga
Secretaria Cultura y Patrimonio

Dhykarlo Urbina Parra
Subsecretario de Artes y Fomento

Liliana Janeth Varón Villamizar
Coordinadora del Programa

Trino Ortega Rolón
Alhim Josué Muñoz Pinzon
John Arnold Villamizar Pérez
Yessenia Bayona Carrillo
Shaira Jelitza Combariza Mesa
Apoyo Técnico y Profesional del Programa

Alber Mauricio Toro Ballesteros
Equipo Jurídico

Viviana Yesenia Galvis Gallón
Carlos Eduardo Buendia Pérez
Equipo de Comunicaciones

Secretaría de Cultura y Patrimonio
Todos los Derechos Reservados
2026

Contenido

1. PRESENTACIÓN	5
2. FUNDAMENTO NORMATIVO	7
3. GLOSARIO	13
4. GENERALIDADES	14
4.1. Proyectos que Apoya la Convocatoria.....	15
4.2. Gastos Permitidos y no Permitidos	16
5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN	16
5.1. ¿Quiénes Pueden Participar?	16
5.2. ¿Quiénes no Pueden Participar?.....	17
5.3. Causales de Rechazo	18
5.4. Derechos y Deberes de las Organizaciones Artísticas y Culturales Seleccionadas.	20
5.4.1. Derechos de los Ganadores.....	20
5.4.2. Deberes de los Ganadores	20
5.5. Documentos Administrativos.....	21
5.5.1. Verificación y Subsanción	21
5.5.2. Requerimientos de Aclaración	22
5.5.3. Acceso a Documentos, Enlaces y Contenidos Digitales	25
5.5.4. Documentos Administrativos Exigibles para Participación en la Convocatoria	25
5.5.5 Documentos Técnicos para Evaluación.....	28
6. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA.....	31
6.1. Conformación del Equipo Técnico Evaluador.....	32
6.1.1. Funciones del Equipo Técnico Evaluador.	33
6.1.2. Metodología de Evaluación.....	33
6.1.3. Resultados de la Evaluación.	34
7. PROTECCIÓN DE DATOS - HABEAS DATA	34
8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	35
8.1. Envío de documentos administrativos:.....	35

8.2. Ejecución de las propuestas:	35
8.3. Cierre del proceso:	36
8.3.1. Renuncia al estímulo.	36
8.3.2. Desistimiento por incumplimiento de los requisitos para el desembolso.	36
8.3.3. Visitas de seguimiento y verificación.	36
8.3.4. Solicitudes de aclaración sobre los resultados.	37
9. RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	37
10. LICENCIA DE USO PARA FINES INSTITUCIONALES	38
11. FORMA DE PAGO DE LOS APOYOS DE FORTALECIMIENTO	38
12. RECURSOS DISPONIBLES	39
13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	39
13.1. Criterios de Desempate	41

1. PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024 – 2027 “Cúcuta Perseverante. Segura y Productiva” se enmarca en el valor de la perseverancia que da identidad a los habitantes de esta tierra, ejemplo de superación ante las diversas situaciones socioeconómicas y políticas que establece estratégicamente la ubicación en el eje fronterizo Colombo Venezolano.

Propiciar un proceso de transformación entendido como proyecto común, capaz de dinamizar la actitud pujante del Cucuteño, la pasión de liderazgo y determinación de sus gentes, desde la convicción de que “el potencial lo tenemos aquí”, reafirma que la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Secretaría de Cultura y Patrimonio están comprometidas con garantizar en el territorio urbano y rural del Municipio, desde el ámbito Cultural, el desarrollo y fortalecimiento de procesos de Creación, Circulación, Formación e Investigación, que dinamicen en las generaciones jóvenes y la comunidad en general, el acceso y disfrute de las artes, las culturas y los saberes.

En esa medida, es clara la articulación regional con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en la que se busca la consolidación de una cultura de paz, que dignifique la vida de los habitantes de la zona rural y urbana en todo el territorio nacional.

En el marco de la apuesta institucional “Cúcuta Ciudad Destino Segura y Productiva” 2024–2027, el Programa asume como eje central la consolidación de un territorio culturalmente activo, en el que las expresiones artísticas y culturales no solo se promuevan, sino que circulen, se descentralicen y se encuentren con las comunidades en sus propios contextos. Bajo esta perspectiva, el fortalecimiento del sector cultural se articula con una visión de desarrollo que reconoce el potencial de los saberes locales, las prácticas tradicionales, las economías populares y las dinámicas creativas que emergen en barrios, comunas y zonas rurales. En este marco, la Alcaldía de San José de Cúcuta, por medio de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, ratifica su compromiso con el impulso a la creación, circulación e investigación en el ámbito artístico y cultural del municipio. Su propósito es garantizar el desarrollo de estas manifestaciones, promover la innovación y fortalecer los procesos de producción, información, comunicación y formación cultural, en el marco de una ciudad que promueve la Identidad de Región y la Cultura de Paz.

Dimensionar el Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas “Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz” e implementarlo con enfoques y metodologías que permitan un mayor acceso y participación a los recursos a través de convocatorias, permite que, se reconozca el rol de las organizaciones culturales en el actual desarrollo de las artes escénicas, las culturas y los saberes, en espacios inmersos en la comunidad rural y urbana del Municipio de San José de Cúcuta, creciendo desde un ejercicio colectivo hacia

la consolidación de escenarios de pensamiento y participación cultural inclusivo, de convivencia y paz.

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, reconoce el importante papel de los gestores culturales para formar, crear y circular prácticas, proyectos programas y procesos artísticos, fundamentales para garantizar los derechos culturales de la comunidad rural y urbana del Municipio al dinamizar y retroalimentar experiencias, que transforman la vida artística y cultural de los Cucuteños.

Por su parte, los Espacios de las Artes Escénicas, desarrollan desde el corazón de las comunas y corregimientos procesos de formación, creación, circulación, difusión, promoción e investigación, son lugares en los que se propicia el intercambio intergeneracional de saberes y experiencias, exploración y experimentación artística entre artistas, creadores y las comunidades, permitiendo además el acceso a propuestas artísticas, a través de condiciones idóneas para que las personas, los grupos y organizaciones artísticas que, en su dinámica administrativa, dignifican el rol del artista en el territorio.

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, en el marco del Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "*Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz*" convoca a las Personas Jurídicas, que cuenten con un Espacio para las Artes Escénicas, con una trayectoria de funcionamiento continuo y permanente mínima de dos años cumplidos al 1 de agosto de 2026, a participar en la presente convocatoria.

La vinculación de los Espacios de las Artes Escénicas del municipio y sus propuestas artísticas, dinamizan la participación en la Convocatoria 2026 contribuyendo al fortalecimiento de la promoción, circulación y difusión de las artes escénicas. El fortalecimiento de estos espacios constituye una labor misional de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, orientada a garantizar el acceso de la ciudadanía a la oferta cultural, impulsar la creación artística y consolidar escenarios que favorezcan el desarrollo del sector cultural.

Los presentes lineamientos establecen las condiciones de participación, los requisitos de postulación, los criterios de evaluación, los mecanismos de verificación y el procedimiento para la asignación de los apoyos previstos en la Convocatoria del Programa Municipal de Estímulos 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "*Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz*", garantizando su aplicación bajo criterios de objetividad, transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades y debido proceso.

De esta manera, el Programa constituye un instrumento de fomento orientado a fortalecer el ecosistema cultural del municipio mediante la asignación de estímulos públicos que favorezcan el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales, amplíen las oportunidades de acceso a los mecanismos de financiación y contribuyan a la consolidación de una oferta cultural diversa, participativa y con alcance territorial.

Con el propósito de garantizar la transparencia, la imparcialidad, la igualdad de oportunidades, la selección objetiva y la adecuada administración de los recursos públicos destinados al Programa Municipal de Estímulos, la presente convocatoria establece restricciones de participación dirigidas a prevenir situaciones que puedan generar conflictos de interés o afectar la confianza en el proceso de evaluación y asignación de los estímulos.

2. FUNDAMENTO NORMATIVO

- **Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 - 2026**

"ARTÍCULO 3°. EJES DE TRANSFORMACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan Nacional de Desarrollo se materializa en las siguientes cinco (5) transformaciones:

(...) Seguridad humana y justicia social. Transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad"

- **Plan de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San José de Cúcuta (PDD) 2024 – 2027**
"CÚCUTA PERSEVERANTE SEGURA Y PRODUCTIVA"

*"**Componente 3: Cúcuta. Una identidad cultural propia** (...) Programa 2. Formación, circulación y fomento de las artes, las culturas y los saberes para una Cúcuta con identidad de región y en paz"*

*"**Estrategia** "Articulación y consolidación de un programa de estímulos a organizaciones que fomenten la creación, circulación, investigación de obra artística escénica en el municipio de Cúcuta."*

- **Constitución Política de Colombia de 1991:**

Artículo 70:

"El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional."

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación."

Artículo 71

"La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades."

Artículo 355

"Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia."

- **Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura)**

Artículo 2:

"Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional. "Artículo 1, numeral 11: "El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma."

Artículo 17.

"Del Fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica."

Artículo 18.

***"De Los Estímulos.** El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: Artes plásticas; b) Artes musicales; c) Artes escénicas; d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país; e) Artes audiovisuales; f) Artes literarias; g) Museos (Museología y Museografía); h) Historia; i) Antropología; j) Filosofía; k) Arqueología; l) Patrimonio; m) Dramaturgia; n) Crítica; ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura."*

Artículo 48.

***"Fomento del teatro colombiano.** Con el fin de salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio teatral colombiano y las obras maestras del repertorio del arte dramático universal, el Ministerio de Cultura convocará anualmente a directores, dramaturgos, autores y actores profesionales pertenecientes a distintas agrupaciones del país, quienes desarrollarán proyectos teatrales que serán difundidos en los órdenes nacional e internacional."*

Artículo 56.

***"Estímulos al Patrimonio Cultural de la Nación.** Los propietarios de bienes muebles e inmuebles de interés cultural podrán deducir la totalidad de los gastos en que incurran para el mantenimiento y conservación de estos bienes, aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta. Para tener derecho a este beneficio, las personas interesadas deberán presentar para aprobación del Ministerio de Cultura, un proyecto de adecuación del respectivo inmueble."*

- **Ley 1493 de 2011 (Ley del Espectáculo Público para las Artes Escénicas)**

Artículo 1.

"Esta ley se dicta bajo los siguientes principios:

- a) El Estado impulsará, estimulará y fomentará los procesos, proyectos y actividades culturales, respetando la diversidad cultural de la nación colombiana. (...)*

e) El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor, como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los habitantes a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades."

Artículo 2.

"Objetivo. *El objetivo de esta Ley es reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas; así como democratizar la producción e innovación local, diversificar la oferta de bienes y servicios, ampliar su acceso a una mayor población, aumentar la competitividad y la generación de flujos económicos, la creación de estímulos tributarios y formas alternativas de financiación; así como garantizar las diversas manifestaciones de las artes escénicas que por sí mismas no son sostenibles pero que son fundamentales para la construcción de la base social y los procesos de identidad cultural del país."*

- **LEY 1170 DE 2007 (Ley de Teatro Colombiano)**

"Por medio de la cual se expide la ley de teatro colombiano y se dictan otras disposiciones"

Artículo 1.

"Objeto de la ley. *La actividad teatral y escénica, por su contribución al afianzamiento de la cultura nacional, será objeto de la promoción y apoyo del Estado colombiano."*

- **Decreto 1080 de 2015**

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura"

Parte IX "FOMENTO DE LAS ARTES Y ACTIVIDADES CULTURALES".

"ESPECTÁCULOS PÚBLICOS".

El objeto de este decreto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector Cultura.

- **Resolución 313 de 2016**

"Por la cual se imparten instrucciones para el registro como productor de espectáculos públicos de las artes escénicas en cumplimiento del Decreto número [2380](#) de 2015 y se dictan otras disposiciones."

- **Resolución 3969 de 2013.**

"Por la cual se reglamenta el Decreto [1240](#) de 2013, se modifica la Resolución [2426](#) de 2012 y se dictan otras disposiciones"

Artículo noveno

"VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Resolución 3650 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> En cumplimiento de lo establecido en el numeral 6 del artículo 17 y el artículo 22 de la Ley 1493 de 2011, las autoridades municipales o distritales competentes en la autorización de espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, y los responsables de escenarios habilitados, deberán verificar el certificado emitido por el Grupo de Gestión de Financiera y Contable del Ministerio de Cultura, el cual será solicitado ante dicha dependencia por el productor del espectáculo, mínimo con cinco días hábiles de antelación a la realización del evento.

Si el productor no se encuentra al día en la declaración y pago de la contribución parafiscal cultural, las entidades municipales o distritales competentes no autorizarán la realización del espectáculo público de las artes escénicas."

- **Resolución 3650 de 2015.**

Expedida conjuntamente por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales — DIAN— (modificada por la Resolución 348 de 2016), reglamenta las condiciones para la presentación de la declaración y el pago de la contribución parafiscal cultural a partir del 1 de junio de 2016.

- **Decreto 1088 de 1993.**

"Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas."

- **Resolución 2890 de 2017.**

Por medio de la cual se resuelve impartir instrucciones sobre la aplicación de la Ley 1493 de 2011 que se refiere a: "los espectáculos públicos de las artes escénicas, el impuesto nacional a los espectáculos con destinación al deporte, el impuesto de azar y espectáculos, y el impuesto de fondo de pobres".

- **Decreto 1953 de 2014.**

"Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política"

DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS:

- **Ley 666 de 2001**

"Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones."

Artículo 1º:

*"**Modifica el Artículo 38 de la Ley 397 de 1997.** Modifícase el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 el cual quedará así:*

"Artículo 38: Autorízase a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión de una estampilla "Procultura" cuyos recursos serán administrados por el respectivo ente territorial, al que le corresponda, el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura".

Artículo 2º:

"Adiciona el Artículo 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., a la Ley 397 de 1997. Adicionase los siguientes artículos nuevos al Título III de la Ley 397 de 1997:

Artículo 38-1. El producido de la estampilla a que se refiere el artículo anterior, se destinará para:

1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997..."

• Ley 715 de 2001

"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."

ARTÍCULO 76. *"Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias..."*

En cultura *" 76.8.1. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en el municipio. 76.8.2. Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y las expresiones multiculturales del municipio. (...) 76.8.5. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura."*

ARTÍCULO 77. *"Beneficiarios de la Participación de Propósito General. Los recursos de la participación de propósito general serán asignados a los municipios, distritos, el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, conforme al artículo 310 de la Constitución Política."*

3. GLOSARIO

La presente convocatoria del Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz" considera importante los siguientes conceptos:

- **Persona Jurídica:** Las Personas Jurídicas son entidades legales distintas de las Personas Naturales que la conforman. Son reconocidas por la Ley como sujetos de derechos y obligaciones, según lo establecido en la Ley Colombiana.
- **Espacios de las Artes Escénicas:** Espacio físico dotado y con las especificaciones técnicas, exclusivo para el desarrollo de la circulación de las artes escénicas (teatro, danza, música, circo, clown, mimo, títeres, performance y narración oral) de la sala proponente, habilitado de forma permanente para la creación, investigación, formación, circulación, programación artística, formación de públicos y/o de procesos artísticos comunitarios, que, mediante diversas estrategias de comunicación, difusión, promoción y divulgación de obras coadyuvan al desarrollo de las Artes Escénicas.

El Espacio de las Artes Escénicas deberá estar ubicado en una comunidad de la zona rural o urbana del Municipio de San José de Cúcuta, con acceso del público de la sala postulada que la Persona Jurídica presente como inmueble alquilado o propio, en el que se desarrollan de manera permanente mínimo *dos (2) años cumplidos al 1 de agosto de 2026*, con un equipamiento adecuado para el desarrollo de las Artes Escénicas en el que, el público participa, disfruta y apropia de propuestas artísticas de las Artes Escénicas en las que circulan diversos lenguajes artísticos (teatro, danza, música, circo, clown, mimo, títeres, performance y narración oral), que inciden en el pleno ejercicio de los derechos culturales de los habitantes.

De igual forma, los Espacios de las Artes Escénicas, cuentan con condiciones de seguridad, comodidad y capacidad de infraestructura para el público como para los artistas. Los equipamientos en estos Espacios consolidan con tecnología y dotación la habilitación y acomodación del público y permite la presentación de diversos lenguajes, formatos y géneros de las Artes Escénicas (teatro, danza, música, circo, clown, mimo, títeres, performance y narración oral), proyectando la presentación de obras en vivo, ofreciendo una experiencia compartida en tiempo real, un contacto directo, entre el público y los artistas.

Esta multidisciplinariedad, por su capacidad, rompe las barreras tradicionales, llega a un destinatario social que le da valor a la experiencia contemplativa, con ello surge para el territorio una dinámica evolutiva de las Artes Escénicas, los creadores están en constante reinterpretación buscando la transformación creativa de sus puestas en escena para un público contemporáneo.

Parágrafo: Condiciones físicas, técnicas y logísticas de los Espacios de las Artes Escénicas hace referencia al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 16 de la ley 1493 de 2011, es decir, con las condiciones mínimas de infraestructura logística y técnica necesaria para la presentación de las actividades de Artes Escénicas.

- **Grupo Artístico de Base:** Artistas profesionales y en formación de las Artes Escénicas, quienes de forma permanente crean un repertorio de varias obras que hacen parte de la programación del Espacio de las Artes Escénicas.
- **Artes Escénicas:** Son manifestaciones, expresiones artísticas creadas en alguna de las modalidades o géneros de las artes como teatro, títeres, circo sin animales, mimo, clown, marionetas, danza, performance, música, stand up, improvisación teatral, recitales, narración oral y magia, para ser presentadas en un escenario ante el público.
- **Programación Artística y Cultural:** Es un conjunto de actividades de las Artes Escénicas seleccionadas y organizadas en una agenda, para ser presentadas ante un público.
- **Actividades de Formación:** Son escenarios y actividades programadas con el fin de desarrollar procesos de aprendizaje, para mejorar conocimientos, habilidades y competencias transmitidos mediante acciones pedagógicas, didácticas y metodológicas, relacionadas con el énfasis ofertado por la organización.

4. GENERALIDADES

El Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz", propicia oportunidad a los Espacios de las Artes Escénicas, con funcionamiento continuo y permanente mínimo de dos años (cumplidos *a 1 de agosto de 2026*), para fortalecer y promover actividades de creación, investigación, circulación y formación de público en procesos artísticos comunitarios.

Los apoyos de fortalecimiento de la presente convocatoria, estarán destinados a la programación artística permanente que se desarrolla en los Espacios de las Artes Escénicas; fortalece los procesos que robustecen el ecosistema cultural; fomenta la circulación en escenarios diversificados y de calidad; forma públicos en las comunidades de la zona urbana y rural al apoyar condiciones que garantizan la comodidad de los espectadores y los artistas; fomenta el

acercamiento del público y los artistas; democratiza el acceso público a recursos destinados al Programa Municipal de apoyo al fortalecimiento 2026; garantiza una oferta diversa y de acceso para públicos variados; potencia el quehacer de los artistas, creadores, directores, técnicos, actores y demás integrantes de los oficios y disciplinas de las Artes Escénicas que hacen parte del ecosistema cultural del Municipio de San José de Cúcuta.

De esta manera los Espacios de las Artes Escénicas se consolidan en las comunidades de la zona rural y urbana, como centros de encuentro permanente al propiciar sinergias entre las salas del Municipio, generan aprendizajes de los procesos de circulación de artistas y/o grupos del nivel nacional e internacional, al realizar eventos, puestas en escena, espacios de formación y trabajo colaborativo con grupos o instituciones del entorno de los que surjan, por ejemplo, semilleros que proyectan en la continuidad la generación de relevo de los procesos de las Artes Escénicas.

PROGRAMA MUNICIPAL 2026: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS "CÚCUTA CON IDENTIDAD DE REGIÓN Y CULTURA DE PAZ"	
Valor total de la inversión	Ciento ochenta y tres millones quinientos mil pesos M/CTE. (\$ 183.500.000)
Monto máximo solicitado por proyecto	Quince Millones de pesos M/CTE. (\$ 15.000.000) Parágrafo: El valor máximo del estímulo por proyecto será de hasta quince millones de pesos (\$15.000.000), sin que ello implique que todos los proyectos seleccionados reciban necesariamente dicho valor. El monto asignado dependerá del presupuesto aprobado, la evaluación y las condiciones establecidas en la convocatoria
Fecha de apertura	11 de agosto de 2026
Fecha y hora de cierre	7 de septiembre de 2026 a las 11:59:59 hora local.
Fecha de cierre de ejecución de proyectos	10 de diciembre de 2026

4.1. Proyectos que Apoya la Convocatoria

La convocatoria del Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz" apoya:

- **Proyectos de circulación en Espacio de las Artes Escénicas** (teatro, danza, música, circo, clown, mimo, títeres, performance y narración oral) que fortalecen procesos de formación, investigación y desarrollo de públicos, en los que incluyen al menos tres (3) artistas o grupos de nivel nacional o internacional.

Parágrafo: La programación de productos audiovisuales, es decir, los que contienen audio y video con requerimientos técnicos especializados para ser transmitidos o publicados con diferentes audiencias, No se apoyarán en la presente convocatoria 2026.

4.2. Gastos Permitidos y no Permitidos

Para la Presente convocatoria del Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas “Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz” se tendrán en cuenta en las propuestas postuladas los siguientes gastos permitidos:

- Circulación de obra en el escenario.
- Pago de artistas.
- Pago de personal técnico para la puesta en escena.

La presente convocatoria 2026, en ningún caso aprobará el apoyo económico para los gastos directamente relacionados con funcionamiento de la entidad (arriendos, servicios públicos, pólizas), obras físicas, actividades de construcción, infraestructura, adecuaciones, penalidades de tiquetes aéreos, bebidas alcohólicas, gastos incluidos en otras convocatorias en las que sea beneficiario cuyo plazo de ejecución sea simultáneo, pago de deudas, obligaciones previas, multas o penalidades impuestas al beneficiario, compras o actividades realizadas antes del inicio de la ejecución del Apoyo al Fortalecimiento (en caso de resultar ganador), gastos de representación, fiestas, celebraciones o ceremonias.

De igual manera, no se aprobarán gastos relacionados con sueldos o salarios, prestaciones sociales del personal de planta, gastos administrativos, gastos contables o jurídicos, compra de elementos de oficina, dotación (instrumentos musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos de sonido, cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros). Esta clase de gastos deberán ser cubiertos por el proponente con recursos propios o que le sean aportados por terceros, diferentes a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta.

No se tendrán en cuenta los proyectos que incluyan actividades relacionadas con concursos o competencias donde se juzgue, bajo conceptos estéticos, la belleza física de personas.

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

5.1. ¿Quiénes Pueden Participar?

Personas Jurídicas sin ánimo de lucro de carácter privado con domicilio en el Municipio de San José de Cúcuta, legalmente constituidas e inscritas en Cámara de Comercio, que dentro de su

objeto social incluyan actividades de carácter artístico y cultural, que cuenten con un Espacio de las Artes Escénicas con mínimo dos (2) años de funcionamiento continuo y permanente (cumplidos al 1 de agosto de 2026), ubicado en la zona rural o urbana de San José de Cúcuta.

De igual forma, el Espacio de las Artes Escénicas postulado, figure en propiedad, comodato, arrendamiento o concesión de la persona jurídica participante; la infraestructura garantice una capacidad mínima para treinta (30) espectadores; ofrezca a la comunidad de manera permanente actividades de creación, circulación, formación, investigación y apropiación, en el campo de las Artes Escénicas.

Parágrafo: En caso de que una organización tenga varios Espacios de las Artes Escénicas ubicados en lugares diferentes e independientes, podrá presentarse con un (1) sólo proyecto.

5.2. ¿Quiénes no Pueden Participar?

No pueden participar en la convocatoria Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz":

- Personas Naturales.
- Instituciones educativas de carácter público o privado.
- Cajas de Compensación y Cámaras de Comercio.
- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que no tengan como objeto social el desarrollo de actividades artísticas y culturales y cuya dirección de la sede donde manifiestan van a realizar la programación sea en otro lugar diferente del Municipio de San José de Cúcuta.
- Organizaciones que no cuenten a la fecha de cierre de la convocatoria, con una sala o Espacio para las Artes Escénicas y/o su programación permanente no sea demostrable.
- Personas Jurídicas del sector público.
- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado que registren incumplimientos en el pago de la Contribución Parafiscal Cultural de la Ley del Espectáculo Público o aquellas que estén incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y las leyes.
- Las Personas Jurídicas que se encuentren registradas como responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la República de acuerdo con la normativa vigente.
- Personas jurídicas con ánimo de lucro.
- Organizaciones cuyas actividades económicas (CIU) registradas en el RUT no estén relacionadas con actividades artísticas y/o culturales.
- Personas jurídicas que se encuentren en proceso de liquidación o disolución.
- Personas jurídicas que tengan como representante legal a funcionarios o contratistas de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.
- Agrupaciones que no estén legalmente constituidas.

- Personas Jurídicas en las que el representante legal se haya presentado al Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Procesos de Vida y Obra, investigación, Comunicación, Creación y Circulación de las Expresiones Multiculturales del Municipio "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz" Personas Naturales.

Parágrafo primero. Los Espacios alternos, sean públicos o privados, que se encuentren ubicados dentro o en el mismo inmueble donde funcione otro Espacio de las Artes Escénicas, no serán aceptados en la presente convocatoria 2026.

Parágrafo segundo: Las restricciones previstas en el presente numeral tienen como finalidad garantizar los principios de igualdad, transparencia, moralidad, imparcialidad, publicidad, selección objetiva y prevención de conflictos de interés, que orientan la administración de los recursos públicos y el desarrollo del Programa Municipal de Estímulos.

Parágrafo tercero: Con la presentación de la postulación, la persona participante declara, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales previstas en el presente numeral.

La Secretaría de Cultura y Patrimonio verificará el cumplimiento de estas condiciones durante las diferentes etapas de la convocatoria. Si se establece la existencia de alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la postulación será rechazada o, si la circunstancia se conoce con posterioridad a la publicación de los resultados y antes del desembolso del estímulo, se dejará sin efectos el reconocimiento como beneficiario mediante el acto administrativo correspondiente, sin perjuicio de las demás actuaciones administrativas y legales a que haya lugar.

5.3. Causales de Rechazo

Serán causales de rechazo de la postulación de la presente convocatoria 2026 las que se registran a continuación:

- No diligenciar de manera completa los anexos dispuestos para la participación o se entregue la propuesta y sus anexos a través de medios diferentes a la plataforma establecida por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta.
- No presentar alguno o algunos de los formatos requeridos para la postulación de la propuesta.
- Cuando los documentos específicos no se presenten de acuerdo con los lineamientos establecidos para la convocatoria 2026.
- El material audiovisual presentado a la convocatoria, no permite apreciar el recorrido del Espacio de las Artes Escénicas postulado, de igual forma, no permite ser escuchado o

visualizado o no quede cargado y habilitado antes de la fecha y hora de cierre de esta convocatoria, o no sea elaborado para la presente convocatoria 2026.

- El objeto social de la Persona Jurídica postulada, no corresponde con la naturaleza de las actividades artísticas a ser desarrolladas.
- Las propuestas presentadas incluyen en su programación productos audiovisuales.
- Cuando se relacione información o documentos que no sean veraces.
- Si hubiese lugar a documentos subsanables requeridos por fuera del plazo establecido en la presente convocatoria y no se entreguen en los tres (3) días hábiles siguientes al envío de la solicitud de subsanación y por la vía solicitada.
- Obtengan calificación menor a 70 puntos de acuerdo con lo establecido en esta convocatoria.
- Representantes legales o Personas jurídicas, respectivamente, que tengan antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales o que se encuentren o sean sancionados con medida correctiva dentro de los seis meses siguientes, a la multa impuesta bajo el régimen del Código de Policía de acuerdo con la normativa vigente.
- Cuenten con un Espacio de las Artes Escénicas que no esté en condiciones de desarrollar actividades debido a la realización de adecuaciones físicas o procesos de construcción en los tiempos de ejecución del proyecto, previo concepto técnico del área.
- La propuesta atenta contra los derechos humanos fundamentales, pone en grave riesgo la salud de las personas o que implique maltrato animal. En ningún caso se apoyarán propuestas cuyas actividades atenten contra los derechos de los animales.
- Entreguen documentos para el desembolso que no sean verificables y, por tanto, no sea posible aceptar la factura o realizar el pago a la entidad financiera.
- Estar registrados como responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la República, en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General o inhabilitado por sanción de la Procuraduría General de la Nación o sancionado con medidas correctivas, de acuerdo con la normativa vigente. Esta causal aplica para las entidades, instituciones, organizaciones participantes o sus representantes legales.
- La sala del Espacio de las Artes Escénicas con funcionamiento continuo y permanente que se postule a la presente convocatoria, este ubicada en la zona rural o urbana en otro municipio diferente a San José de Cúcuta.

Parágrafo: Verificación de condiciones de participación: La Secretaría de Cultura y Patrimonio verificará, durante las diferentes etapas de la convocatoria, el cumplimiento de las condiciones de participación, así como la inexistencia de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la presente convocatoria y en la normativa aplicable. La configuración de cualquiera de estas causales dará lugar al rechazo de la postulación o a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, según la etapa del proceso en que se identifique.

5.4. Derechos y Deberes de las Organizaciones Artísticas y Culturales Seleccionadas.

5.4.1. Derechos de los Ganadores

- Recibir el apoyo al fortalecimiento asignado de acuerdo con la resolución de ganadores, previo al cumplimiento de las condiciones de esta.
- Contar con asesoría y seguimiento para la ejecución de su propuesta por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta.
- Participar de las acciones de divulgación que la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta ejecute en el marco del Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz".

5.4.2. Deberes de los Ganadores

- Suministrar la información requerida por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, durante todas las etapas de la convocatoria y de la ejecución del proyecto.
- Garantizar la ejecución del proyecto de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada, ajustada y aprobada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta.
- Iniciar el desarrollo de su proyecto una vez sean publicados los resultados en la página <https://cultura.cucuta.gov.co/> de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta.
- Las Personas Jurídicas seleccionadas como ganadoras de la presente convocatoria han de cumplir la normativa y la reglamentación vigente relacionada con: derechos de autor; obligaciones tributarias y contables, conservación, preservación, buen uso del medio ambiente y protocolos de bioseguridad.
- Otorgar los créditos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, en todas las actividades desarrolladas o el material publicado en relación con el Apoyo al Fortalecimiento recibido.
- Acoger los lineamientos contenidos en el Manual de Imagen de la Alcaldía de San José de Cúcuta, como solicitar aprobación por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, antes de la impresión o divulgación de publicaciones, materiales impresos o digitales, piezas de divulgación o formatos para recolección de información.
Dicha aprobación deberá solicitarse mediante correo electrónico a la dirección: secretaria.cultura@cucuta.gov.co De ser necesario, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, se reserva el derecho de solicitar la suscripción de un documento adicional de licencia de uso.
- Desarrollar las propuestas en los tiempos previstos de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos descritos en los presentes documentos y con los ajustes solicitados por la administración o por el comité técnico.

- Acoger las recomendaciones del comité técnico en los tiempos previstos.
- Es fundamental tramitar carta de autorización por cada menor de edad, si la ejecución de la propuesta seleccionada implica su participación, de quien ejerza la posición de garante del menor, autorizando su participación en las actividades de la propuesta.
- Participar en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta.
- Entregar los informes solicitados en los plazos y en las condiciones establecidas por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, de conformidad a lo desarrollado en el apartado 9. Formas de Pago de la presente convocatoria 2026.

5.5. Documentos Administrativos

Los documentos administrativos requeridos en la presente convocatoria tendrán como finalidad acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de participación establecidos en los presentes lineamientos, así como permitir la verificación de la información suministrada por la Persona Jurídica postulante.

Todos los documentos deberán ser presentados en formato PDF, salvo que en los presentes lineamientos se establezca expresamente un formato diferente, y deberán encontrarse completos, legibles, vigentes cuando corresponda y en condiciones que permitan su adecuada consulta, validación y verificación por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

La responsabilidad por la veracidad, integridad, autenticidad y suficiencia de la documentación aportada recaerá en la Persona Jurídica postulante, sin perjuicio de las facultades de verificación que correspondan a la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

Los documentos o requisitos expresamente identificados como subsanables podrán ser objeto de aclaración, corrección o aportación dentro del término que establezca la Secretaría de Cultura y Patrimonio, previa solicitud o requerimiento cuando a ello haya lugar, siempre que la subsanación no implique acreditar el cumplimiento de un requisito sustancial inexistente al momento del cierre de la convocatoria, modificar la propuesta presentada, mejorarla o alterar las condiciones que fueron objeto de evaluación.

Los documentos o requisitos expresamente definidos como no subsanables deberán encontrarse debidamente acreditados y aportados en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria. La ausencia, incumplimiento o imposibilidad de verificación de estos requisitos dará lugar a la consecuencia prevista en los presentes lineamientos.

5.5.1. Verificación y Subsanación

La Secretaría de Cultura y Patrimonio del Municipio de Cúcuta verificará el cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos en la presente convocatoria.

Cuando se identifique la ausencia o inconsistencia de un documento **subsanable**, la Secretaría requerirá al participante mediante el correo electrónico registrado en la postulación, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para efectuar la subsanación.

La falta de respuesta dentro del término establecido o la presentación de documentos que no permitan su verificación dará lugar al rechazo de la postulación.

Parágrafo. Los documentos clasificados como **no subsanables** deberán presentarse al momento de la postulación y no podrán ser aportados o reemplazados con posterioridad al cierre de la convocatoria.

5.5.2. Requerimientos de Aclaración

La Secretaría de Cultura y Patrimonio, o el Equipo Técnico Evaluador en el marco de sus funciones de evaluación, podrá solicitar aclaraciones o precisiones sobre la información o documentación presentada por la persona jurídica, cuando ello resulte necesario para la verificación de requisitos o la adecuada comprensión de la propuesta.

El requerimiento será comunicado al correo electrónico registrado en la postulación y deberá ser atendido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su envío.

La respuesta al requerimiento no podrá implicar la modificación sustancial de la propuesta, la sustitución de documentos no subsanables ni la incorporación de información que altere el contenido evaluable inicialmente presentado.

La falta de respuesta dentro del término establecido dará lugar a las consecuencias previstas en la presente convocatoria, según la etapa del proceso en que se formule el requerimiento.

Con el propósito de verificar de manera objetiva, directa y presencial la correspondencia entre las condiciones físicas, técnicas, funcionales y demás características del Espacio de las Artes Escénicas y la información suministrada por la Persona Jurídica postulante en su propuesta, el Equipo Técnico de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Municipio de San José de Cúcuta realizará una visita de verificación al espacio registrado y postulado.

La visita tendrá como finalidad constatar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los presentes lineamientos, así como validar la veracidad y consistencia de la información aportada por la Persona Jurídica postulante. Para su realización, se deberán observar las siguientes condiciones:

1. Tiempo de espera para la visita: El Equipo Técnico de la Secretaría de Cultura y Patrimonio se presentará en el lugar, fecha y hora previamente programados para realizar la visita de verificación del Espacio de las Artes Escénicas, y dispondrá de un tiempo máximo de espera de quince (15) minutos, contados a partir de la hora establecida para el inicio de la visita.

Transcurrido dicho término sin que la Persona Jurídica postulante atienda la visita, disponga del personal requerido para acompañar el recorrido o permita el ingreso del Equipo Técnico a las instalaciones objeto

de verificación, se entenderá que no fue posible realizar la visita por causas atribuibles a la Persona Jurídica postulante, circunstancia que será consignada en el respectivo registro o acta de visita.

En estos casos, y de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en los presentes lineamientos, la propuesta podrá ser declarada no habilitada o rechazada, según corresponda, por imposibilidad de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para el Espacio de las Artes Escénicas.

2. Verificación de las condiciones del espacio: Durante la visita de verificación, el Equipo Técnico de la Secretaría de Cultura y Patrimonio realizará la inspección física del Espacio de las Artes Escénicas, con el propósito de constatar el cumplimiento de las condiciones, características, infraestructura, dotación y demás aspectos técnicos y funcionales declarados por la Persona Jurídica postulante en la propuesta presentada.

La verificación se efectuará con fundamento en la información suministrada por la Persona Jurídica postulante y en los criterios y requisitos establecidos en los presentes lineamientos, dejando constancia de los aspectos efectivamente evidenciados durante la visita.

Cuando se identifiquen inconsistencias, diferencias sustanciales, omisiones o circunstancias que no correspondan con la información, características o condiciones declaradas en la propuesta, el Equipo Técnico dejará constancia detallada de estas en la correspondiente acta de verificación, indicando, cuando sea procedente, los aspectos observados y su incidencia frente al cumplimiento de los requisitos establecidos.

El acta de verificación será suscrita por el funcionario, empleado o representante debidamente autorizado de la Persona Jurídica postulante que atienda la visita y por los integrantes del Equipo Técnico de la Secretaría de Cultura y Patrimonio que participen en ella. La suscripción del acta tendrá como finalidad dejar constancia de la realización de la visita y de los hechos y circunstancias evidenciados durante la misma, sin que implique, por sí sola, la aceptación de las observaciones por parte de la Persona Jurídica postulante.

En caso de que la Persona Jurídica postulante se abstenga de suscribir el acta, dicha circunstancia será consignada expresamente por el Equipo Técnico, sin que ello afecte la validez de la actuación de verificación ni impida dejar constancia de los hechos observados durante la visita.

3. Reprogramación por situaciones atribuibles al Equipo Técnico: Cuando, por circunstancias atribuibles al Equipo Técnico o a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, no sea posible realizar la visita de verificación en la fecha y hora inicialmente programadas, la Persona Jurídica postulante será informada oportunamente mediante el correo electrónico registrado en el proceso de convocatoria, o por el medio de comunicación oficialmente dispuesto para tal efecto.

En estos casos, la visita será reprogramada de oficio, dentro de los términos y etapas previstos para el proceso de verificación, procurando garantizar el normal desarrollo del procedimiento y la observancia de los principios de igualdad, transparencia, publicidad, eficacia y debido proceso.

La reprogramación efectuada por las circunstancias señaladas en el presente numeral no podrá generar perjuicio alguno para la Persona Jurídica postulante, siempre que esta haya atendido oportunamente las obligaciones y condiciones establecidas para la realización de la visita.

4. Modificación de la fecha y hora por parte del postulante: La Persona Jurídica postulante deberá garantizar la disponibilidad del Espacio de las Artes Escénicas, así como del personal responsable y demás condiciones necesarias para atender la visita de verificación en la fecha y hora previamente establecidas por el Equipo Técnico.

En consecuencia, no se admitirán solicitudes de modificación o reprogramación de la visita por razones atribuibles a la Persona Jurídica postulante, salvo que se acrediten circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, fenómenos naturales, alteraciones graves del orden público o cualquier otra circunstancia imprevisible, irresistible y debidamente justificada que imposibilite objetivamente la realización de la visita en la fecha y hora programadas.

La solicitud de reprogramación deberá ser presentada por la Persona Jurídica postulante antes de la fecha y hora fijadas para la visita, salvo que la naturaleza de la circunstancia alegada haga materialmente imposible su comunicación previa. En todo caso, corresponderá al Equipo Técnico valorar la procedencia de la solicitud y determinar, cuando haya lugar, una nueva fecha y hora para la realización de la visita, de acuerdo con los términos establecidos en la convocatoria.

La reprogramación excepcional de la visita estará sujeta a la disponibilidad operativa del Equipo Técnico y a los tiempos establecidos para el desarrollo de la etapa de verificación, sin que pueda entenderse como un derecho automático del postulante ni implique la ampliación de los términos generales de la convocatoria.

5. Carácter de la visita: La visita de verificación tendrá carácter obligatorio y no subsanable, en tanto constituye una actuación necesaria para la comprobación directa, objetiva y presencial de las condiciones físicas, técnicas, funcionales y demás características del Espacio de las Artes Escénicas postulado.

La visita tendrá como finalidad verificar la correspondencia entre la información, documentos, declaraciones y demás elementos aportados por la Persona Jurídica postulante y las condiciones efectivamente existentes en el espacio objeto de postulación, así como constatar el cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en los presentes lineamientos.

En consecuencia, la imposibilidad de realizar la visita por causas atribuibles a la Persona Jurídica postulante, la negativa injustificada de permitir el ingreso al espacio, la ausencia del personal requerido para atenderla o cualquier otra circunstancia que impida efectuar la verificación dentro de los términos establecidos no podrá ser objeto de subsanación posterior, cuando ello imposibilite al Equipo Técnico comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la postulación.

5.5.3. Acceso a Documentos, Enlaces y Contenidos Digitales

Cuando la postulación incluya enlaces, vínculos, repositorios digitales, videos, audios u otros contenidos electrónicos, la persona participante deberá garantizar que dichos recursos:

- se encuentren habilitados en acceso público o permitan su consulta por parte de la Secretaría y del Equipo Técnico Evaluador;
- permanezcan disponibles, como mínimo, hasta el 31 de enero de 2027;
- correspondan a la versión aportada al momento de la postulación.

Una vez presentada la propuesta, los enlaces o contenidos digitales no podrán ser modificados, reemplazados o eliminados. La imposibilidad de acceder a los documentos o contenidos aportados, cuando ello impida su verificación o evaluación, podrá dar lugar al rechazo de la postulación.

5.5.4. Documentos Administrativos Exigibles para Participación en la Convocatoria

Los documentos administrativos tienen como finalidad acreditar el cumplimiento de las condiciones de participación establecidas en la presente convocatoria. Todos los documentos deberán presentarse en formato PDF, ser completamente legibles y permitir su verificación por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

Los documentos clasificados como **subsanales** podrán ser corregidos o aportados dentro del término previsto en el cronograma de la convocatoria, previo requerimiento de la Secretaría. Los documentos clasificados como **no subsanales** deberán presentarse al momento de la postulación. Su ausencia, presentación incompleta o imposibilidad de verificación dará lugar al rechazo de la postulación.

Documento / Proceso	Requisito	Subsanable
Actualización del SIMIC	La Persona Jurídica y el respectivo representante legal ha de realizar la actualización en el Sistema Municipal de Información Cultural SIMIC.	SI
1. Documento de Identidad (del Representante Legal)	Copia legible del documento de identidad vigente del representante legal según corresponda: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal (PPT), acompañado del documento de identidad del país de origen cuando aplique, ampliada a 150%.	NO
2. Certificado REDAM (del Representante Legal)	Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), expedido con una antelación no superior a un (1) mes respecto de la fecha de cierre de la convocatoria.	SI

3. Certificado de Representación Legal.	Documento Expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta con la matrícula mercantil renovada en la vigencia correspondiente, con fecha de expedición de máximo de 30 días de anterioridad al cierre de inscripciones de la actual convocatoria. Se adjuntan todas las páginas que componen el documento. El término de duración de la Persona Jurídica no debe ser inferior al término del plazo de ejecución de la propuesta y un año más. Si el representante legal cuenta con alguna limitación para comprometer a la entidad, deberá adjuntar la autorización del órgano competente. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 del Decreto Ley 19 de 2012. Parágrafo 1: Para la población afro estas organizaciones deberán estar legalmente constituidas en Entidad Sin Ánimo de Lucro ESAL. Parágrafo 2: Para los cabildos, resguardos, asociaciones de cabildos o autoridades indígenas copia del acto administrativo que certifique la existencia y representación legal de la organización o comunidad. El documento puede ser alguno de los siguientes: Resolución de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, Acto administrativo de la Secretaría de Gobierno del Departamento, Acto administrativo de la Alcaldía municipal de San José de Cúcuta. Este documento debe estar vigente a la fecha de cierre de la convocatoria. Parágrafo 3: Tenga presente que, si el certificado de existencia y representación legal de la Persona Jurídica presenta modificaciones o ajustes con posterioridad al cierre de la convocatoria o en cualquier etapa del proceso, deberá informar oportunamente a la entidad otorgante, la cual realizará los ajustes correspondientes.	NO
---	---	------------------

4. Registro Único Tributario - RUT de la Organización postulada	Copia del Registro Único Tributario (RUT) de la organización postulada en estado activo, expedido por la DIAN durante la vigencia 2026, en el que conste como domicilio el municipio de San José de Cúcuta. No se aceptarán RUT en trámite, solicitudes de inscripción, borradores o documentos que impidan su verificación. El documento debe contener el Código CIU relacionado con actividades artísticas o culturales y el código referente a responsabilidad, responsable de IVA, tener el código de facturación electrónica.	Si
5. Certificación Bancaria de la Organización.	Certificación expedida por la entidad bancaria de la organización donde conste número de cuenta, sucursal, tipo de cuenta en estado ACTIVA. El certificado expedido con fecha no mayor a treinta (30) días a la fecha de cierre de la presente convocatoria. La entidad bancaria debe estar incluida en el listado de entidades vinculadas en el sistema CENIT. NO se aceptan cuentas Nequi, Ahorro a la mano, Daviplata, o similares.	Si
6. Contrato de arrendamiento o certificado de tradición y libertad del inmueble donde se desarrolla el Espacio de las Artes Escénicas que se postula.	Este documento corresponde al derecho de uso de Espacio, tenga en cuenta: Si el Espacio de las Artes Escénicas es propio, anexe el certificado de Tradición y Libertad actualizado (2026) donde registre el inmueble a nombre de la ESAL proponente. Si el Espacio de las Artes Escénicas es en arriendo, anexar contrato de arrendamiento firmado con el dueño del inmueble donde se de fe, bajo juramento, que el Espacio tiene uso definido para las Artes Escénicas, acorde a la definición manifiesta en el glosario de la presente convocatoria. En caso de que el documento no especifique la autorización de uso del espacio, se deberá adjuntar una carta de autorización de uso firmada por el propietario donde conste que el proponente podrá hacer uso y goce del espacio. El documento deberá estar vigente durante toda la ejecución del proyecto. (La carta se debe unir al contrato o comodato, de forma tal que conste de un solo documento PDF para su respectivo cargue en la plataforma.	Si
7. Plan de Emergencia del Espacio de las Artes Escénicas que se postula.	Documento que contiene el plan de emergencia que garantiza las condiciones mínimas de seguridad, está diseñado de acuerdo con la normatividad vigente.	Si

8. Registro como productor de espectáculos públicos.	Certificado como productor de espectáculos públicos ha de estar actualizado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 537 de 2017 y la Resolución Min cultura No. 2890 de 2017.	Si
---	--	-----------

5.5.5 Documentos Técnicos para Evaluación

Los documentos técnicos constituyen el contenido de la propuesta objeto de evaluación y deberán presentarse dentro del término establecido para la postulación.

Estos documentos **no son subsanables**, por cuanto contienen los elementos técnicos, metodológicos y artísticos que servirán de fundamento para la evaluación. En consecuencia, no podrán ser modificados, complementados o reemplazados una vez cerrada la convocatoria.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO (esta documentación NO es subsanable)
1. Trayectoria del Espacio de las Artes Escénicas que se postula (Formato PDF) Corresponde al anexo donde se consigna información relacionada con la historia del espacio de las Artes escénicas que se postula; la historia del grupo base (teatro, danza, música, circo, clown, mimo, títeres, performance y narración oral), esta descripción estará relacionada con los años de actividad del Espacio de las Artes Escénicas que se postula; la relación de grupos invitados en los años inmediatamente anterior 2024 y 2025 y lo que va del año a 1 de agosto de 2026. Los documentos que soporten la operación y del Espacio de las Artes Escénicas pueden contemplar archivos periodísticos, recortes de prensa, publicidad, publicaciones, entre otros, que evidencien la fecha de inicio de actividades artísticas y/o culturales abiertas al público, de forma clara el día, mes y año de inicio y realización de actividades. Esta información debe estar consolidada en un solo documento en PDF.

2. Funcionamiento del Espacio de las Artes Escénicas que se postula (Formato PDF)

Corresponde a la Programación del Espacio de las Artes Escénica permanente, en el que se relacionan las actividades que ha realizado en este Espacio, durante los últimos dos (2) años cumplidos a la fecha de cierre de esta convocatoria en desarrollo de las líneas de Circulación, Creación, Formación, Proyectos comunitarios o Publicaciones. Incluir, el link de la organización donde registra funciones inscritas realizadas en los años 2024, 2025 y al 1 de agosto de 2026 según documento que arroja la página del PULEP.

Parágrafo 1: El PULEP debe corresponder a la programación de la sala proponente.

Parágrafo 2: El Espacio de las Artes Escénicas ha de demostrar en el **Funcionamiento del Espacio de las Artes Escénicas que se postula** que, en su programación las funciones realizadas en los años 2024, 2025 y a 1 de agosto 2026, incluyó mínimo tres (3) funciones de tres (3) agrupaciones de nivel nacional o internacional, diferentes al grupo artístico de base.

Parágrafo 3: Describa aspectos de la **Programación Artística** en los que evidencie que, el tipo y número de funciones y/o espectáculos presentados en la sala postulada a la presente convocatoria, cumplieron con criterios de diversidad, continuidad y calidad, al ser presentados en el Espacio de las Artes Escénicas, el cual se evidencia a través de los códigos del PULEP.

Parágrafo 4: El Espacio de las Artes Escénicas postulado a la presente convocatoria, ha de evidenciar como mínimo 50 funciones inscritas en el PULEP, entre los años 2024, 2025 y del 2026 al 1 de agosto.

3. Infraestructura y dotación del Espacio de las Artes Escénicas (Formato PDF enlace URL YouTube)

Evidenciar la infraestructura y dotación del Espacio de las Artes Escénicas a través de un video máximo de cinco (5) minutos, realizado para la presente convocatoria 2026, antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria, que registra un recorrido guiado, en el que dan a conocer todas las condiciones de infraestructura de la sala, es importante incluir camerinos, escenarios, equipos técnicos, áreas de servicio, baterías de baños y localidades y espacio de atención al público. El video ha de estar subido a YouTube con fecha del mes en que se desarrolla la presente convocatoria 2026.

Parágrafo 1: Una vez publicado el video no podrá ser modificado. (La fecha de publicación no podrá exceder la fecha de cierre de la convocatoria) deberá tener una duración pública hasta diciembre de 2026.

4. Propuesta del Espacio de las Artes Escénicas que se postula para 2026 diligenciada en el formulario de la plataforma de la convocatoria 2026.

La propuesta del Espacio de las Artes Escénicas postulada para la presente convocatoria 2026, será diligenciada en el formulario de la plataforma <https://cultura.cucuta.gov.co/> y dará respuesta a los siguientes aspectos:

1. Nombre de la Propuesta.

2. Contexto y actividades. Describa cual es el contexto donde se desarrolla el espacio de las artes escénicas. Cuáles son las actividades que realiza en el marco de la propuesta que presenta.

3. Programación. Incluya la programación que ha establecido en el Espacio de las Artes Escénicas para la ejecución del proyecto que postula a la presente convocatoria 2026. Se debe incluir mínimo (3) tres presentaciones de grupos nacionales o internacionales en la programación.

4. Entorno y comunidad. Cuente de qué manera se vinculará la comunidad de la zona rural o urbana de San José de Cúcuta (barrio, grupos étnicos, grupos sociales, instituciones, etc.) en la ejecución de su propuesta.

5. Impacto. Narre de qué manera su proyecto logra impactar, transformar y/o beneficiar a la comunidad a través de la Circulación, Creación, Formación, Proyectos Comunitarios o Publicaciones. De públicos

6. Resultados. Con el desarrollo de su propuesta qué resultados espera alcanzar con relación a la sostenibilidad del Espacio de las Artes Escénicas postulado.

7. Estrategia de comunicación. Describa las estrategias de comunicación, divulgación y difusión de las actividades y programación del proyecto de Espacios de las Artes Escénicas que postula en la presente convocatoria 2026.

8. Cronograma (Formato en PDF). Utilice el formato de cronograma establecido para la presente convocatoria que encuentra en la página de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de san José de Cúcuta <https://cultura.cucuta.gov.co/>

Parágrafo: El desarrollo de las propuestas es de dos meses, finalizando las actividades del proyecto el 10 de diciembre de 2026.

9. Presupuesto (Formato EXCEL). Utilice el formato de presupuesto establecido para la presente convocatoria, súbalo en formato .xls o xlsx que encuentra en la página de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta <https://cultura.cucuta.gov.co/>

6. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA

ETAPA	DESCRIPCIÓN
Presentación de propuestas	La persona jurídica deberá actualizar, cuando corresponda, su información en el Sistema Municipal de Información Cultural – SIMIC y presentar la postulación a través del aplicativo dispuesto por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, diligenciando el formulario de inscripción y adjuntando la totalidad de los documentos administrativos y técnicos exigidos en la presente convocatoria.
Verificación de requisitos y Selección de Ganadores	La Secretaría de Cultura y Patrimonio del Municipio de San José de Cúcuta designará un equipo técnico para verificar el cumplimiento de los requisitos de participación, así como la integridad y validez de los documentos administrativos. Cuando proceda, otorgará el término previsto para la subsanación de los documentos subsanables. Las propuestas habilitadas continuarán a la etapa de evaluación, las cuales serán informadas de la visita que el Equipo Técnico realizará a los Espacios de las Artes Escénicas, mediante el correo electrónico registrado por la Persona Jurídica postulante en la propuesta, desde el correo secretaria.cultura@cucuta.gov.co y vía telefónica. La visita tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 5.5.2. REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN. Parágrafo 2: El Equipo Técnico de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, en el marco de los criterios de verificación de requisitos y selección de propuestas definidos en la presente convocatoria, actuarán con plena autonomía y su decisión quedará consignada en un acta. La decisión del Equipo Técnico será de carácter inapelable y se emitirá mediante acta firmada por sus integrantes. Esta decisión será acogida por la Alcaldía del municipio de Cúcuta, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio mediante resolución, contra la cual no procede recurso alguno por vía administrativa.
Publicación de resultados	La Secretaría de Cultura y Patrimonio publicará el acto administrativo mediante el cual se adopten los resultados definitivos de la convocatoria en los medios oficiales dispuestos para tal fin. Los resultados definitivos de la convocatoria Programa Municipal 2026: Apoyo al Fortalecimiento de los Espacios de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz", serán publicados únicamente en la página web de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta https://cultura.cucuta.gov.co/

Asignación de Apoyos al Fortalecimiento	Los participantes seleccionados deberán manifestar la aceptación del apoyo al fortalecimiento y presentar la documentación requerida para el trámite administrativo de desembolso dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Parágrafo: Los trámites de legalización del Apoyo de Fortalecimiento de la presente convocatoria 2026, no impiden que se adelanten las tareas de presentación y organización en cuanto a seguimiento y supervisión por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio Municipal de San José de Cúcuta.
Presentación de informe	La Secretaría de Cultura y Patrimonio realizará el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de las propuestas y verificará el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios. Una vez realizadas las acciones de la propuesta, el ganador presentará los informes respectivos, no superior a cuatro días hábiles finalizado el cierre de ejecución de proyectos (10 de diciembre de 2026) para recibir el 20% restante del Apoyo al Fortalecimiento. Una vez aprobado el informe final y verificado el cumplimiento de las condiciones de la convocatoria, se dará por finalizado el proceso.

6.1. Conformación del Equipo Técnico Evaluador.

Para efectos de garantizar la idoneidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y rigor técnico en el proceso de evaluación de las postulaciones presentadas al Programa de Estímulos 2026: Espacios de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura de Paz" de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Municipio de San José de Cúcuta, se conformará un Equipo Técnico Evaluador, que estará conformado por el número de profesionales que determine la Secretaría de Cultura y Patrimonio, de acuerdo con el número, naturaleza y características de las postulaciones recibidas, procurando que exista correspondencia entre el perfil de los evaluadores y el objeto específico de las propuestas sometidas a evaluación.

Parágrafo 1: Los integrantes del Equipo Técnico Evaluador deberán acreditar experiencia, conocimientos o trayectoria correspondiente al proceso de evaluación.

Parágrafo 2: Los integrantes del Equipo Técnico Evaluador deberán actuar con absoluta independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía técnica, sujetándose estrictamente a los términos, condiciones, criterios y puntajes establecidos en la convocatoria y sus documentos complementarios.

Parágrafo 3: Antes de iniciar el proceso de evaluación, cada integrante deberá suscribir una declaración de ausencia de conflicto de intereses y manifestar que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento que pueda afectar su independencia frente a las postulaciones asignadas.

6.1.1. Funciones del Equipo Técnico Evaluador.

Son funciones del Equipo Técnico Evaluador:

- Analizar y evaluar las postulaciones que le sean asignadas, de conformidad con los requisitos, criterios y parámetros establecidos en la convocatoria.
- Aplicar de manera objetiva y uniforme los criterios de evaluación definidos.
- Emitir una valoración técnica y motivada de cada propuesta evaluada, indicando los aspectos relevantes que sustentan la calificación otorgada.
- Asignar los puntajes correspondientes de acuerdo con la metodología establecida en los términos de la convocatoria.
- Abstenerse de evaluar aquellas propuestas respecto de las cuales exista conflicto de interés, vínculo personal, profesional, contractual, familiar o cualquier otra circunstancia que pueda comprometer su imparcialidad.
- Guardar absoluta reserva sobre la información contenida en las postulaciones y sobre las deliberaciones, análisis y resultados preliminares del proceso de evaluación.
- Informar oportunamente a la Secretaría de Cultura y Patrimonio cualquier situación que pueda afectar la transparencia, objetividad o independencia del proceso de evaluación.
- Suscribir los formatos, actas, informes y demás documentos que se requieran para dejar constancia del proceso de evaluación realizado.
- Las demás que sean necesarias para el adecuado desarrollo de la evaluación técnica de las postulaciones, siempre que se encuentren relacionadas con el objeto de la convocatoria.

6.1.2. Metodología de Evaluación.

Las postulaciones serán evaluadas de conformidad con los criterios, porcentajes y puntajes establecidos en los términos y condiciones de la convocatoria del Programa de Estímulos 2026: Espacio de las Artes Escénicas "Cúcuta con identidad de Región y Cultura de Paz". La evaluación deberá atender, según corresponda, criterios relacionados con la trayectoria, funcionamiento del Espacio de las Artes Escénicas, condiciones de infraestructura y dotación, coherencia y viabilidad del proyecto, programación presentada a la convocatoria e impacto del proyecto.

Los resultados de la evaluación quedarán consignados en los instrumentos o formatos dispuestos por la Secretaría de Cultura y Patrimonio para tal efecto, garantizando la trazabilidad del proceso.

6.1.3. Resultados de la Evaluación.

Una vez culminado el proceso de evaluación, el Equipo Técnico Evaluador entregará a la Secretaría de Cultura y Patrimonio los resultados obtenidos por cada una de las postulaciones, junto con los respectivos soportes de evaluación.

Con fundamento en dichos resultados y de conformidad con las reglas establecidas en la convocatoria, la Secretaría de Cultura y Patrimonio procederá a consolidar la información correspondiente y a adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la determinación y publicación de los resultados definitivos.

Parágrafo. La participación de los integrantes del Equipo Técnico Evaluador se limitará a la valoración técnica de las postulaciones y no implica, por sí misma, la facultad para adjudicar estímulos, reconocer derechos económicos o adoptar decisiones administrativas cuya competencia corresponda a la autoridad competente.

7. PROTECCIÓN DE DATOS - HABEAS DATA

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que regulan la protección de datos personales en Colombia, la Secretaría de Cultura y Patrimonio informa que los datos personales suministrados por los participantes serán objeto de tratamiento por parte del Municipio de San José de Cúcuta exclusivamente para el desarrollo de las actuaciones relacionadas con la presente convocatoria, incluyendo la recepción, verificación, evaluación, selección, publicación de resultados, seguimiento, control, archivo y demás actuaciones administrativas derivadas del Programa Municipal de Estímulos 2026.

Con la presentación de la postulación, el participante autoriza de manera libre, previa, expresa, informada e inequívoca el tratamiento de sus datos personales para las finalidades antes señaladas, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley para el tratamiento de información de naturaleza pública o aquella necesaria para el cumplimiento de funciones legales de la administración.

Parágrafo. La información y los documentos aportados en desarrollo de la presente convocatoria que tengan el carácter de públicos podrán ser objeto de divulgación o consulta en los términos previstos en la Constitución Política, la Ley 1712 de 2014 y las demás disposiciones que regulan el acceso a la información pública.

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Envío de documentos administrativos:

Una vez se publique el acto administrativo mediante el cual se oficializa la selección de los ganadores de la convocatoria del Programa Municipal de Estímulos 2026: Espacio de las Artes Escénicas "Cúcuta con Identidad de Región y Cultura De Paz", en la página Web de la Secretaría de Cultura y patrimonio, los beneficiarios deberán remitir la documentación administrativa actualizada requerida para el trámite de pago. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la solicitud realizada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio al correo electrónico registrado en la propuesta.

Parágrafo. Los beneficiarios que, de conformidad con las responsabilidades tributarias registradas en el registro único tributario (RUT), se encuentren obligados a expedir factura electrónica, deberán presentarla en los términos de la normatividad tributaria vigente para efectos del trámite y desembolso del estímulo económico.

8.2. Ejecución de las propuestas:

Una vez se haya expedido y notificado el acto administrativo mediante el cual se oficialice la selección de los beneficiarios, y estos hayan suscrito la correspondiente carta de aceptación del estímulo, deberán iniciar y desarrollar la ejecución de la propuesta de conformidad con las condiciones, actividades, obligaciones y cronograma establecidos en la presente convocatoria y en los documentos que hagan parte integral de la misma.

La ejecución de la propuesta deberá realizarse dentro del plazo máximo establecido en la convocatoria, sin que pueda excederse dicho término, salvo que exista una modificación o prórroga expresamente autorizada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, cuando resulte jurídicamente procedente y de conformidad con las condiciones y procedimientos establecidos para tal efecto.

La Persona Jurídica beneficiaria será responsable de adoptar las medidas administrativas, técnicas, logísticas y operativas necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de la propuesta seleccionada, así como de atender las obligaciones derivadas de su ejecución.

El inicio y desarrollo de las actividades previstas en la propuesta no estarán condicionados al desembolso o giro efectivo de los recursos del estímulo, por lo que el beneficiario deberá observar el cronograma aprobado y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, sin que la demora en el desembolso, cuando esta sea atribuible a trámites administrativos o presupuestales de la entidad, implique por sí misma la modificación de los plazos de ejecución.

En todo caso, la ejecución de la propuesta deberá ajustarse estrictamente a los términos en que fue presentada y seleccionada. Cualquier modificación sustancial en las actividades, presupuesto, cronograma, alcance, lugar de ejecución o demás condiciones esenciales de la propuesta deberá contar con autorización previa y expresa de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, cuando dicha modificación sea jurídicamente procedente.

8.3. Cierre del proceso:

Para la modalidad dirigida a Personas Jurídicas, el proceso se entenderá formalmente finalizado una vez el equipo designado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio verifique el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el beneficiario, revise los soportes y productos derivados de la ejecución de la propuesta y emita el correspondiente Informe de Aprobación y Cumplimiento del Proyecto, o el documento que haga sus veces.

La expedición de dicho informe estará sujeta a la verificación del cumplimiento integral de las obligaciones establecidas en la convocatoria, en la propuesta seleccionada, en la carta de aceptación del estímulo y en los demás documentos que resulten aplicables.

8.3.1. Renuncia al estímulo.

La Persona Jurídica seleccionada podrá renunciar voluntariamente al estímulo mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta, a través del correo electrónico institucional dispuesto para tal efecto: secretaria.cultura@cucuta.gov.co.

Cuando la renuncia se presente con posterioridad al desembolso total o parcial de los recursos, el beneficiario deberá efectuar el reintegro de los recursos recibidos que correspondan, de conformidad con el procedimiento, condiciones, términos y demás disposiciones que determine la Secretaría de Cultura y Patrimonio, sin perjuicio de las demás consecuencias jurídicas que puedan derivarse del incumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Cuando la renuncia se produzca antes del desembolso de los recursos, se procederá conforme a las disposiciones aplicables y, cuando corresponda, se liberarán los recursos asignados de acuerdo con las reglas presupuestales y administrativas vigentes.

8.3.2. Desistimiento por incumplimiento de los requisitos para el desembolso.

Cuando la Persona Jurídica seleccionada no acredite, dentro de los términos establecidos por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, el cumplimiento de los requisitos necesarios para efectuar el desembolso del estímulo, se requerirá al beneficiario para que, cuando resulte procedente, atienda las observaciones o complete la documentación correspondiente dentro del término otorgado.

Vencido el término concedido sin que el beneficiario cumpla con los requisitos exigidos, podrá declararse el desistimiento de la asignación del estímulo, mediante el acto administrativo correspondiente, con observancia del debido proceso y de las demás garantías y disposiciones jurídicas aplicables.

8.3.3. Visitas de seguimiento y verificación.

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de San José de Cúcuta podrá realizar, directamente o a través del Equipo Técnico que designe, visitas de seguimiento, verificación y control a los proyectos seleccionados, con el propósito de constatar el cumplimiento de las condiciones, actividades, obligaciones y resultados previstos en la propuesta.

La Persona Jurídica beneficiaria deberá atender las visitas que sean programadas, facilitar el acceso a los espacios relacionados con la ejecución del proyecto y suministrar de manera completa, veraz, oportuna y verificable la información y documentación que le sea requerida en el marco de las actividades de seguimiento.

La negativa injustificada a atender las visitas, suministrar la información requerida o facilitar las labores de verificación podrá dar lugar a las actuaciones administrativas y consecuencias previstas en la convocatoria y en las disposiciones legales aplicables.

8.3.4. Solicitudes de aclaración sobre los resultados.

Las Personas Jurídicas participantes podrán solicitar aclaraciones respecto de los resultados de su postulación, exclusivamente en relación con los aspectos derivados de la evaluación y del resultado de la convocatoria.

La solicitud deberá presentarse dentro del mes siguiente a la fecha de publicación oficial de los resultados, a través del correo electrónico institucional secretaria.cultura@cucuta.gov.co, indicando claramente la convocatoria, el nombre de la Persona Jurídica, la propuesta presentada y el aspecto específico sobre el cual se solicita aclaración.

Las solicitudes presentadas por fuera del término establecido o que versen sobre asuntos diferentes a los resultados de la postulación serán tramitadas de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables.

9. RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Con la presentación de la propuesta, la Persona Jurídica participante declara, bajo la gravedad de juramento, que es titular de los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual que le correspondan respecto de las obras, creaciones, contenidos, materiales, signos distintivos, interpretaciones, fonogramas, producciones audiovisuales o cualquier otro elemento protegido que incorpore o utilice en el desarrollo de la propuesta, o que cuenta con las autorizaciones, licencias, permisos o cesiones de derechos necesarios y legalmente válidos para su utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución o cualquier otra forma de explotación requerida para la ejecución de la propuesta.

La Persona Jurídica participante será responsable de garantizar que la ejecución de la propuesta y los contenidos, obras, productos o materiales utilizados o generados en desarrollo de esta no vulneren derechos de autor, derechos conexos, derechos de propiedad industrial, derechos de imagen ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual o de terceros, de conformidad con la legislación colombiana aplicable.

En consecuencia, la Persona Jurídica beneficiaria asumirá, en el ámbito de sus competencias y obligaciones, la responsabilidad que legalmente le corresponda por las reclamaciones, requerimientos, procesos o controversias de naturaleza judicial, administrativa o extrajudicial que sean formulados por terceros con ocasión de la utilización no autorizada de obras, contenidos, materiales o demás elementos protegidos empleados en la ejecución de la propuesta.

Cuando la reclamación o controversia sea atribuible a actuaciones u omisiones de la Persona Jurídica beneficiaria, esta deberá mantener indemne al Municipio de San José de Cúcuta y a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, en los términos permitidos por la ley, frente a los perjuicios, condenas, sanciones, costos o gastos que se deriven directamente de dicha actuación u omisión, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente puedan corresponder a la Administración Municipal.

La asignación del apoyo para el fortalecimiento no constituye, por sí misma, cesión, transferencia, enajenación ni limitación de los derechos patrimoniales de autor o de los demás derechos de propiedad intelectual que correspondan a los titulares de las obras, creaciones, productos o contenidos desarrollados o utilizados en el marco de la propuesta.

En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual permanecerán en cabeza de sus respectivos titulares, quienes conservarán las facultades reconocidas por la legislación vigente, sin perjuicio de las autorizaciones de uso que, cuando sean necesarias para fines de divulgación, promoción, seguimiento, memoria institucional o publicidad de la convocatoria, sean expresamente otorgadas por el beneficiario en los términos establecidos en los presentes lineamientos.

La Persona Jurídica beneficiaria será responsable de obtener, con anterioridad a la utilización de cualquier obra, interpretación, imagen, grabación, contenido o material de terceros, las autorizaciones y licencias correspondientes, cuando estas sean exigibles, y deberá conservar los respectivos soportes para efectos de verificación por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

10. LICENCIA DE USO PARA FINES INSTITUCIONALES

El beneficiario otorga al Municipio de San José de Cúcuta – Secretaría de Cultura y Patrimonio una licencia de uso no exclusiva, gratuita, irrevocable y sin fines comerciales, para reproducir, comunicar públicamente, divulgar y utilizar imágenes, registros audiovisuales, sonoros, fotográficos y demás materiales derivados de la ejecución de la propuesta, exclusivamente con fines institucionales, culturales, pedagógicos, de memoria, promoción del Programa Municipal de Estímulos y rendición de cuentas.

La presente autorización no implica cesión ni transferencia de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, la cual permanecerá en cabeza del beneficiario o del respectivo titular de los derechos.

La licencia aquí prevista no limita el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor. En consecuencia, el beneficiario conservará la facultad de explotar, autorizar, licenciar y disponer de sus obras conforme a la legislación vigente.

11. FORMA DE PAGO DE LOS APOYOS DE FORTALECIMIENTO

La Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio de Cúcuta realizará un primer pago del 80% del estímulo otorgado, previo aporte de la documentación administrativa solicitada y de la factura electrónica (si aplica).

Un pago restante del 20 %, previa presentación del informe final, factura electrónica (si aplica) de acuerdo al acompañamiento y seguimiento asignado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

Deducciones: Es importante resaltar que los pagos generados por incentivos culturales se encuentran exentos de IVA, pero están sujetos a **Retención en la Fuente**.

La **Retención en la Fuente** es un mecanismo de recaudo del impuesto sobre la renta que deberá practicarse a la percepción del ingreso. Así las cosas, los estímulos a la actividad cultural que consagró la Ley 397 de 1997, se encuentran sujetos a retención sobre el valor total de lo asignado a la tarifa que corresponde a otros ingresos.

Parágrafo: La base de la **Retención** en la fuente se aplicará al 100% del valor del estímulo de acuerdo con la normatividad tributaria y fiscal vigente. Así las cosas, si el ganador declara impuesto de Renta se aplicará la retención en la fuente al valor del incentivo otorgado correspondiente a la vigencia fiscal 2026, de conformidad con las normas tributarias vigentes.

- Para declarantes de renta la retención es del 2,5%
- Para **NO** declarantes de renta, la retención es del 4%

12. RECURSOS DISPONIBLES

Los recursos destinados a la presente convocatoria que no sean asignados como consecuencia de la inexistencia de propuestas habilitadas, el incumplimiento de los requisitos establecidos, la renuncia expresa de los beneficiarios, la pérdida del derecho al reconocimiento, la imposibilidad jurídica o material de efectuar la asignación, o cualquier otra circunstancia que impida su adjudicación, permanecerán sujetos a la destinación presupuestal correspondiente y serán administrados de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y presupuestales aplicables.

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá disponer de los recursos no asignados o liberados únicamente cuando exista habilitación expresa en la presente convocatoria o en las disposiciones que regulen el respectivo recurso, y siempre que dicha actuación resulte jurídicamente procedente, sea compatible con la destinación específica de los recursos, cuente con la correspondiente disponibilidad presupuestal y se encuentre sujeta a las reglas fiscales y presupuestales aplicables.

En ningún caso la existencia de recursos no asignados generará, por sí misma, un derecho adquirido a favor de las Personas Jurídicas postulantes, ni obligará a la Administración Municipal a efectuar una nueva asignación, ampliar el número de beneficiarios o modificar las condiciones de la convocatoria.

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Los proyectos postulados a la presente convocatoria 2026, se evaluarán en igualdad de condiciones, en el marco de la equidad, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CRITERIO	ESCALA	PUNTAJE MÁXIMO
Trayectoria: Está relacionado con los años de trabajo permanente y continuo del Espacio de las Artes Escénicas demostrado con la Cámara de Comercio, los documentos de constitución o fundación de la sala, de igual manera los archivos periodísticos, recortes de prensa, publicidad, publicaciones, premios, reconocimientos, contratos de arrendamiento, comodato, convenios, entre otros, que certifiquen el tiempo de funcionamiento del Espacio de las Artes Escénicas.	5 puntos: Trayectoria demostrable de dos (2) a cuatro (5) años 10 puntos: Trayectoria demostrable de más de 5 años:	10 puntos
Funcionamiento del Espacio de las Artes Escénicas: De acuerdo a las evidencias de la programación artística que ha tenido el Espacio de las Artes Escénicas postulado a través de los códigos del PULEP se establecerá puntuación de los últimos dos (2) años.	10 puntos: De 50 a 80 total de funciones de la sala entre los años 2024 2025 y a 1 de agosto de 2026. 15 puntos: De 81 a 100 total de funciones de la sala entre los años 2024 2025 y a 1 de agosto de 2026 20 puntos: Más de 101 total de funciones de la sala entre los años 2024 2025 y a 1 de agosto de 2026	20 puntos
Condiciones de Infraestructura y Dotación: Hace referencia a los que el espacio de las Artes Escénicas postulada registre en el video.	De acuerdo al video grabado, que registra un recorrido guiado del Espacio, la puntuación relacionada podrá ir desde cero (0) hasta máximo diez (10) puntos.	10 puntos
Coherencia y Viabilidad del Proyecto:	Pertinencia y coherencia entre los aspectos descritos en la propuesta. La puntuación podrá ir desde cero (0) hasta máximo treinta (30) puntos	30 puntos
Programación presentada para la presente convocatoria	Es importante evidenciar en la programación la diversidad, continuidad y pertinencia de la programación artística del proyecto. Funciones y/o espectáculos que incluyen mínimo tres (3) presentaciones de grupos nacionales y/o internacionales en la programación. La puntuación podrá ir desde cero (0) hasta máximo veinte (20) puntos.	20 puntos

Impacto del Proyecto	Hace referencia a las estrategias de comunicación, divulgación y difusión de las actividades y programación del proyecto de Espacios de las Artes Escénicas que postula en la presente convocatoria 2026. Se incluye la población beneficiaria y alcance del proyecto. La puntuación podrá ir desde cero (0) hasta máximo diez (10 puntos)	10 puntos
-----------------------------	--	------------------

Parágrafo: Los proyectos seleccionados para la asignación del estímulo, serán aquellos Espacios de las Artes Escénicas, a los que la sumatoria de la tabla de "Criterios de Evaluación" alcancen un puntaje superior a 70.

13.1. Criterios de Desempate

En caso de que varias organizaciones postulantes obtengan un puntaje igual o superior a setenta (70) puntos y se presente un empate en el orden de elegibilidad, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, de manera sucesiva:

1. Mayor puntaje en el criterio de Coherencia y Viabilidad.
2. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el mayor puntaje obtenido en el criterio de Impacto.
3. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el mayor puntaje obtenido en el criterio de Programación.
4. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el mayor puntaje obtenido en el criterio de Funcionamiento.
5. Si después de aplicar los criterios anteriores persiste el empate, se acudirá a un mecanismo objetivo de desempate garantizando condiciones de transparencia, imparcialidad y trazabilidad del proceso.

La aplicación de estos criterios se realizará en el orden señalado y únicamente será necesario avanzar al siguiente criterio cuando el anterior no permita resolver el empate.